

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Presupuesto          | QUO00000339-1            |
| Fecha                | 05/06/2026               |
| Fecha de vencimiento | 05/07/2026               |
| Número de cliente    | MXTA-1000280             |
| Persona de contacto  | Zamora, Eduardo          |
| Email                | sales.mx@tecalliance.net |



TECALLIANCE DE MEXICO SISTEMAS AUTOMOTRICES - Av. Lomas Verdes 750,  
Desp. 401 - Lomas Verdes 1 Seccion - Naucalpan de Juarez, MX, 53120 - Mexico

### EMBLER AUTOPARTES

CIRCUITO CIRCUNVALACION PONIENTE

404

SAN LUCAS TEPETLACALCO

TLALNEPANTLA, MX, 54055

México

#### Dirección de factura:

EMBLER AUTOPARTES

CIRCUITO CIRCUNVALACION PONIENTE

404

SAN LUCAS TEPETLACALCO

TLALNEPANTLA, MX, 54055

México

#### Dirección de envío:

EMBLER AUTOPARTES

CIRCUITO CIRCUNVALACION PONIENTE

404

SAN LUCAS TEPETLACALCO

TLALNEPANTLA, MX, 54055

México

| Pos | Código de artículo / Texto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cantidad | Precio unitario | IGIC/IVA | Importe       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|---------------|
| 1   | WSM-01-001<br>Multi-Format Catalog   Web Service-<br>Mexico-TecDoc+AutoCare Format<br>Licence Fee S<br>Frecuencia de facturación:<br>Anualmente<br><br>Web Services<br>WS multiformato para implementación en sistema de<br>comercio electrónico del cliente<br>Se incluyen hasta 25 marcas en formato ACES&PIES y/o<br>TecDoc<br>*Las marcas ACES&PIES requieren autorización del<br>fabricante | 1.00 año | 95,088.00 MXN   | 16%      | 95,088.00 MXN |

**Importe neto 95,088.00 MXN**

16% IVA para 95,088.00 MXN 15,214.08 MXN

**Total general 110,302.08 MXN**

Los Datos, informes y/o servicios serán suministrados de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones de servicio.

Este presupuesto es confidencial y legalmente privilegiado y no debe ser revelada a un tercero, excepto a los empleados o asesores del Cliente con el único propósito de evaluar el Acuerdo.

Los accesos y datos de base de datos serán liberados una vez confirmado el pago por transferencia bancaria.

**Condiciones de pago**

A pagar dentro de los 30 días tras la recepción de la factura.

**Confirmación del cliente:**

---

Firma / Fecha

---

Nombre

---

Posición

## Contrato de Licencia de Software y Servicios de Datos

TecAlliance de México, Sistemas Automotrices, S. de R.L. de C.V., (en lo sucesivo “TecAlliance”) es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes mexicanas, con domicilio Av. Primero de Mayo No. 120, Segundo Piso, Naucalpan Estado de México, México.

### PREÁMBULO

TecAlliance y OptiCat recopilan datos para el mercado de recambios de vehículos de varios fabricantes de automóviles y proveedores (“proveedores de datos”), que proporcionan a TecAlliance (en virtud de contratos de suministro de datos), datos de catálogo para los productos que cada proveedor de datos produce y/o comercializa. Los proveedores de datos producen y comercializan piezas bajo sus propias marcas y no bajo las marcas de los fabricantes de vehículos. TecAlliance proporciona a los proveedores de datos del vehículos y artículos genéricos. Los proveedores de datos vinculan sus datos de refacciones a los datos de referencia de TecAlliance y entregan estos datos vinculados a TecAlliance. TecAlliance está autorizado a utilizar, publicar y transmitir los datos que los los proveedores le brindan. Los datos recopilados de los proveedores vinculados con los datos de referencia de TecAlliance se referido como “Los Datos”

### DEFINICIONES

**Cliente:** (en lo sucesivo “El Cliente”) es una persona Física o Moral que solicita un acceso electrónico a los sistemas de TecAlliance y acepte por voluntad propia obligarse en términos a lo establecido por Las Leyes Mexicanas a los Términos y Condiciones establecidos en el presente Contrato y que está descrito su Nombre, Razón Social, Dirección y Nombre de la persona con firma autorizada, como “Cliente” en la sección COTIZACIÓN – DETALLES DEL SERVICIO

**Software:** (en lo sucesivo “El Software”) es el Software propiedad de la empresa OptiCat, LLC, que es una sociedad constituida legalmente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América con sede principal de negocios en P.O. Box 1171, Riverton, UT 84065 (en lo sucesivo “OptiCat”) y/o TecAlliance GmbH, que es una sociedad constituida legalmente bajo las leyes de Alemania, con principal sede en Steinheilstrasse 10, 85737, Ismaning, Alemania (en lo sucesivo “TecAlliance”)

**Proveedor de Datos:** (en lo sucesivo “El Proveedor de Datos”) es una persona física o moral legalmente constituida, dedicada a la venta, fabricación, importación, distribución, diseño de partes y refacciones automotrices, que otorga a “TecAlliance” y “OptiCat” el permiso de distribuir sus Datos e información a través de “El Software” o sistemas de información de “TecAlliance” y “OptiCat”

**Los Datos:** (en lo sucesivo “Datos”) es la información provista por “El proveedor de Datos” que puede estar en formato AutoCare ACES & PIES™ y/o TecDoc, archivos planos, archivos de texto, imágenes en diferentes formatos de compresión, archivos en formato PDF entre otros.

**Web Services:** hace referencia a aquellos servicios web, a través de medios electrónicos, utilizados por “OptiCat” y “TecAlliance” para

permitir que los usuarios de datos extraigan la aplicación de piezas de vehículos necesaria y la información de piezas directamente del repositorio de datos de “OptiCat” y “TecAlliance”.

Región Centro América: hace referencia a los siguientes países: México, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Islas del Caribe.

### ANTECEDENTES

“TecAlliance” y “OptiCat” tienen celebrado un contrato de “Contratista Independiente” por el cual se proporcionará: (a) servicios de soporte según lo identificado y requerido bajo cualquier contrato con “Proveedores de Datos”; (b) toda la facturación y el cobro a “El Proveedor de Datos” y “El Cliente” según lo establecido en cada Contrato; (c) otros servicios acordados mutuamente entre “OptiCat” y “TecAlliance” en cumplimiento de los Contratos con “El Proveedor de Datos”; (d) participará en los programas de capacitación de “El Software” y otros servicios de promoción hacia “El Proveedor de Datos”.

### OBJETO DEL CONTRATO

a) Regular el uso por parte de “El Cliente” de todo o parte de “El software” denominado OnDemand, Global Webservices y Webservices, según corresponda; incluido cualquier actualización que se le pueda proporcionar a “El Cliente”, así como cualquier documentación escrita que se acompañe como parte del servicio proporcionado por “TecAlliance” y “OptiCat”

b) Regular el uso que “El Cliente” haga de cualquier información recibida por parte de “TecAlliance” en cualquier forma y por cualquier medio.

Al celebrar este Contrato, “El Cliente” acepta que cualquier dato que reciba de la base de “Datos” de “TecAlliance” y “OptiCat” es propiedad de “El Proveedor de Datos” que los proporcionó y está sujeto al contrato, que, por lo mismo, se celebra entre “El proveedor de Datos” como parte de “El Software”. “El Cliente” no podrá redistribuir estos “Datos” a ningún tercero, sin embargo, “El Cliente” podrá utilizar los “Datos” en sus sistemas o software de venta con el fin de vender los productos de “El Proveedor de Datos” en el mercado.

c) “TecAlliance” y “OptiCat” proporcionarán Datos al usuario de datos y sus Afiliados en los idiomas, formato y con respecto a los países especificados en la Cotización.

d) TecAlliance no verificará que los datos que obtiene de terceros proveedores de datos sean correctos, completos o actualizados. TecAlliance valida la corrección formal, la consistencia, la plausibilidad y la integridad referencial de los datos proporcionada por los proveedores de datos. Los proveedores de datos son los únicos responsables de la exactitud e integridad de los datos proporcionados por ellos.

1.3. Las Partes acuerdan que, durante la vigencia de este Contrato, los Datos no se utilizarán en relación con el comercialización, venta o distribución de repuestos usados. Las piezas usadas se definen como las piezas que se han montado previamente a un vehículo, con exclusión de las piezas de repuesto o las piezas refabricadas o reacondicionadas.

### SERVICIOS CUBIERTOS EN ESTE CONTRATO



Mediante el uso de “El Software”, “El Cliente” tendrá acceso al repositorio de “Datos” y sus servicios relacionados como por ejemplo de manera enunciativa más no limitativa:

- a) aprobaciones de conexión de entrega de “Datos” entre “El Proveedor de Datos” y “El Cliente”,
- b) selección de “Datos” por parte de “El Cliente”,
- c) extracción de “Datos”, entrega de “Datos” y otras capacidades de “El Software”

Sujeto a los términos de este Contrato, todas las actualizaciones de “El Software” estarán disponibles para el “El Cliente” una vez publicadas por parte de “El Proveedor de Datos”. “El Cliente” reconoce y acepta que “TecAlliance” y “OptiCat” pueden enviarle ocasionalmente comunicaciones administrativas con respecto a la cuenta de “El Proveedor de Datos” o “El Software” a través de correo electrónico.

Si las facturas de “TecAlliance” no se pagan a tiempo, “TecAlliance” tiene el derecho de posponer y/o cancelar todas sus obligaciones adicionales hacia “El Cliente” que se mencionan en el presente Contrato, hasta que “El Cliente” haya cumplido todas sus obligaciones de conformidad con este Contrato.

#### PREPARACIÓN

“El Cliente” recibirá capacitación inicial sobre el producto, asistencia técnica y asistencia para recibir “Datos” iniciales durante los horarios habituales de servicio establecidos por “TecAlliance” de lunes a viernes a partir de las 09:00 y hasta las 17:00 horas, horario de la Ciudad de México. El entrenamiento y la configuración inicial se realizarán en un momento conveniente acordado por “El Cliente” y “TecAlliance”. La capacitación y el soporte se proporcionarán a través del servicio telefónico o de correo electrónico o de servicios de conferencia por Internet. En caso de que “El Cliente” desee un soporte más completo o en su domicilio, es posible desarrollar un contrato de servicios personalizado sobre la base de honorarios según las necesidades del “El Cliente”.

#### PROPIEDAD INTELECTUAL

“El Cliente” reconoce que “El Software” es propiedad exclusiva de “OptiCat” y que “OptiCat” posee todos los derechos, títulos e intereses sobre y para “El Software”, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa sus partes individuales, el contenido proporcionado a través o en conjunto con “El Software” y todos los derechos de propiedad intelectual. Excepto por la licencia otorgada en el presente Contrato, todos los derechos del “El Software” están reservados por “OptiCat” y no implican ningún otro tipo de licenciamiento.

“El Cliente” reconoce además que los “Datos” que recibe a través de “El Software” son propiedad intelectual de “El Proveedor de Datos” que los proporcionó. Si “El Cliente” y “El Proveedor de Datos” tienen o desarrollan un contrato por separado con respecto al uso, licencia o propiedad de los “Datos”, dicho contrato prevalecerá y “El Cliente” deberá proporcionar una copia de este contrato a “TecAlliance”.

Salvo que se disponga expresamente lo contrario en un Contrato por escrito separado entre “TecAlliance” y “El Cliente”, bajo ninguna circunstancia “El Cliente”, modificará, venderá, sublicenciará, distribuirá o transferirá los “Datos” sin procesar, a excepción de los derechos limitados establecidos en este contrato.

#### CONFIDENCIALIDAD

Toda información suministrada por “El Cliente” a través de “El Software” o que sea del conocimiento de “TecAlliance”, será tratado como confidencial para el uso exclusivo en el desarrollo y ejecución de los servicios establecidos en este Contrato y “TecAlliance” garantiza el uso

adecuado de su información con base a lo establecido en nuestro AVISO DE PRIVACIDAD el cual podrá encontrar en los sistemas de información de “TecAlliance” en <https://www.tecalliance.net/mx/> o podrá solicitar en cualquier momento.

#### DURACIÓN Y TERMINACIÓN

Este Contrato entrará en vigor a partir de la fecha de firma de este documento y permanecerá vigente por el periodo mostrado en la COTIZACIÓN – DETALLES DE SERVICIO, o hasta que cualquiera de las partes lo de por terminado con 30 días de anticipación. Este contrato se renovará automáticamente cada año calendario a menos que el mismo sea terminado. “El Cliente” puede terminar este Contrato por medio de una notificación por escrito, enviando su solicitud a [Soporte.Mexico@tecalliance.net](mailto:Soporte.Mexico@tecalliance.net) o bien presentando su solicitud por escrito en el domicilio de “TecAlliance”.

Este Contrato terminará automáticamente si no cumplen sus términos y condiciones. “TecAlliance” se reserva el derecho de rechazar o discontinuar la participación de cualquier usuario en cualquier momento a su entera discreción. “El Cliente” acepta que, tras dicha finalización, usted destruirá y borrará permanentemente todas las copias de “El software” y todos los derechos de acceso a “El Software” terminarán inmediatamente.

Los términos de las secciones tituladas Propiedad Intelectual, Exclusión de Garantías, Limitación de Responsabilidad y Varios sobrevivirán a la expiración o terminación.

#### EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

“El Software” y cualquier otro Software proporcionado por terceros en conjunto con “El Software” se proporcionan “TAL CUAL ESTÁN”, sin garantías de ningún tipo. “TecAlliance” y “OptiCat” renuncian en la medida más amplia permitida por la Ley a todas las garantías expresas, implícitas y estatutarias, incluyendo, sin limitación, las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito en particular, título y no infracción de derechos de propiedad y cualquier otra garantía con respecto a la seguridad, fiabilidad, puntualidad y rendimiento de “El Software” o de servicios proporcionados por terceros a través de “El Software”.

1. Proporcionar servicios únicamente para el beneficio de “El Cliente”, y no para otros fines comerciales.
2. “El Cliente” no eliminará ni alterará ni ocultará ningún aviso de propiedad en los “Datos” con la intención de vender las partes bajo ninguna otra marca a menos que se proporcione un permiso escrito directamente de “El Proveedor de Datos”. “El Cliente” deberá reproducir todos los avisos, en todas las copias o partes de los en donde sean mostrados los “Datos”.
3. Los “Datos” proporcionados en los formatos ACES® and PIES™ y/o TecDoc, son y seguirán siendo propiedad única y exclusiva del proveedor. “El Cliente” sólo tendrá los derechos limitados otorgados expresamente con respecto a los “Datos”, y todos los derechos no otorgados expresamente están reservados. Si “El Cliente” pone los “Datos” a disposición del público en sitios web, se entiende que “El Cliente” tomará medidas para evitar que los “Datos” sean descargados o copiados por “robots” automatizados o cualquier otro medio electrónico.
4. “El Cliente” es responsable de tomar precauciones razonables contra daños a sus operaciones, sistemas de información y “Datos” que podrían ser causados por defectos, interrupciones o mal funcionamiento de las comunicaciones, los equipos o el “El Software”, incluidas las salvaguardas para garantizar que los “Datos” no sean afectados adversamente por algún virus, gusanos, troyanos o códigos maliciosos para ataques cibernéticos. “El Cliente” asume el riesgo de pérdida asociada con tales sucesos. “El Cliente” es responsable de mantener un



medio externo a "El Software" para el almacenamiento y/o la reconstrucción de "Datos" perdidos o dañados.

5. "EL PROVEEDOR DE DATOS" PROPORCIONA LOS DATOS "TAL CUAL" Y SIN NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. "EL PROVEEDOR DE DATOS" NO GARANTIZA QUE LOS DATOS CUMPLIRÁN CON LOS REQUISITOS DE "EL CLIENTE" O QUE LOS DATOS ESTARÁN SIEMPRE ACTUALIZADOS O LIBRES DE ERRORES.

6. "El Cliente" defenderá, indemnizará y mantendrá indemne a "El Proveedor de Datos" y a "TecAlliance", sus funcionarios, empleados, directores, agentes y representantes, socios de negocios y compañías afiliadas ("Partes Protegidas") de y contra todas y cada una de las demandas, quejas, acciones, procedimientos y reclamaciones y todas las responsabilidades relacionadas, daños, liquidaciones, multas, sanciones, costos y gastos incurridos por "El Proveedor de Datos" o una "Parte Protegida" que surjan o estén relacionados con el uso de los "Datos" en violación de la ley por el "El Cliente", en incumplimiento de este Contrato.

#### DISPOSICIONES VARIAS

"El Cliente" reconoce y acepta que "El Software" que es el objeto de este Contrato puede estar controlado para fines de exportación. "El Cliente" acepta cumplir con todas las leyes y regulaciones Nacionales o Internacionales en todo momento. "El Cliente" asume la responsabilidad exclusiva de obtener cualquier aprobación y/o licencia de importación requerida y todos los costos relacionados, así como por la violación de cualquier Ley o reglamento de importación. El destinatario no puede usar "El Software" en un país sujeto a embargo por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.

Este Contrato se registrará e interpretará de conformidad con las leyes de México. Todos los conflictos y controversias entre las Partes que surjan de este Contrato serán resueltos definitivamente por los tribunales competentes de la Ciudad de México. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías no se aplicará a este Contrato.

El hecho de que "TecAlliance" no ejerza o haga cumplir algún derecho o disposición de este Contrato, no constituye una renuncia a dicho derecho o disposición. Si por alguna razón un tribunal de jurisdicción competente considera que alguna disposición o parte de este Contrato es inejecutable, el resto de este Contrato continuará en pleno vigor y efecto.

Este Contrato constituye el Contrato completo entre las partes con respecto al objeto del presente y reemplaza a todos los Contratos o contratos anteriores o contemporáneos, escritos u orales, con respecto a dicho tema. Cualquier renuncia a cualquier disposición de este Contrato será efectiva sólo si se realiza por escrito y está firmada por "TecAlliance".

"El Cliente" no podrá ceder ni transferir ninguno de sus derechos u obligaciones derivados de este Contrato a un tercero, sin el consentimiento previo por escrito de "TecAlliance". Cualquier intento de cesión o transferencia en violación de lo anterior será nulo de pleno derecho. "TecAlliance" podrá ceder libremente este Contrato.

#### CUENTAS, CONTRASEÑAS Y SEGURIDAD

"El Cliente" debe ser un usuario registrado para tener acceso a "El Software" y solamente se permite el acceso seguro mediante el uso de una contraseña-protegida. "El Cliente" será el único responsable de mantener la confidencialidad de su(s) clave(s) de acceso y contraseña(s) y deberá notificar de inmediato a "TecAlliance" a Soporte.Mexico@tecalliance.net sobre cualquier uso no autorizado conocido o sospechado de su cuenta, o cualquier violación de seguridad conocida o sospechada, incluida la pérdida, robo o la divulgación no

autorizada de su contraseña. "El Cliente" es el único responsable del uso o la actividad en su cuenta, incluido, de manera enunciativa más no limitativa, el uso de la cuenta por parte de un tercero autorizado por usted para usar su clave de usuario y contraseña.

Cualquier actividad fraudulenta, abusiva o ilegal puede ser motivo de cancelación de la cuenta de "El Cliente", a la entera discreción de "TecAlliance" y "OptiCat" y podrá ser remitido a las agencias de aplicación de la ley correspondientes.

#### USO Y CONDUCTA ACEPTABLES

"El Cliente" es el único responsable de su conducta y tratamiento de los "Datos" relacionados con "El Software". Sujeto a la disposición sobre limitación de responsabilidad, "Cliente" se obliga a indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a "TecAlliance" y "OptiCat" de cualquier pérdida, costo, responsabilidad y gasto que surja de la violación a los términos de este Contrato.

"El Software" se pone a disposición de "El Cliente" sólo para uso del "El Cliente", mismo que deberá cumplir con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables y no deberá infringir o violar los derechos de terceros. "El Cliente" no puede vender o distribuir "El Software" o cualquier información procesada o no a tercero alguno. De hacerlo se considerará un incumplimiento de este Contrato y podrá causar la pérdida de la capacidad de "El Cliente" de acceder a "El Software". Cualquier uso no autorizado de "El Software" constituye un incumplimiento de este Contrato.

#### USO DE "EL SOFTWARE"

Sujeto a los términos y condiciones de este Contrato, "TecAlliance" otorga a "El Cliente" una licencia no-exclusiva, intransferible y no-sub-licenciable para usar "El Software", sólo en forma de código ejecutable y con el fin de acceder y ser utilizado para acceder a los "Datos" aprobados de "El Proveedor de Datos". "El Cliente" puede usar "El Software" sin limitaciones sin embargo, "El Cliente" deberá identificarse usando los nombres de usuario y contraseñas asignados para cada sesión de uso.

"El Software" y su estructura, organización, código fuente y documentación contienen valiosos secretos comerciales e industriales de "TecAlliance" y "OptiCat" en términos de lo dispuesto por la legislación aplicable, y en consecuencia, "El Cliente" se obliga a (1) no sublicenciar, arrendar, alquilar, prestar, transferir o distribuir "El Software", no dar acceso a "El Software" o cualquier derivado del mismo a un tercero, (2) no modificar, adaptar, traducir o preparar trabajos derivados de "El Software", (3) no descompilar, realizar ingeniería inversa, desmontar o intentar de cualquier otro modo obtener el código fuente de "El Software", (4) no extraer partes de los archivos de "El Software" para usar en otras aplicaciones, o (5) no eliminar, ocultar o alterar las marcas comerciales de "OptiCat" o derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual de terceros, contenidos en "El Software".

#### SERVICIOS DE SOPORTE DE SOFTWARE

Durante la vigencia de este Contrato y sujeto a los términos y condiciones del mismo, "TecAlliance" u "OptiCat" brindarán servicios de soporte técnico a través de servicio telefónico, correo electrónico o servicios de conferencia por Internet, durante los horarios habituales de servicio establecidos por "TecAlliance" de Lunes a Viernes a partir de las 09:00 y hasta las 17:00 horas, horario de la Ciudad de México. "TecAlliance" mantendrá una organización y un proceso para proporcionar asistencia a "El Cliente", que incluye (i) el diagnóstico de las deficiencias de "El Software" y (ii) la reparación de las deficiencias de "El Software".



## CONTRAPRESTACIÓN

"El Cliente" deberá pagar a "TecAlliance" los montos mencionados en la cotización, más el impuesto al valor agregado (IVA) aplicable en Los Estados Unidos Mexicanos.

Las facturas de TecAlliance deberán pagarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha de facturación. El pago debe realizarse sin compensación alguna y/o sin deducción alguna, aún si "El Cliente": a) se declara en quiebra; b) cierra su negocio o lo liquida.

Cualquier pago no recibido por TecAlliance dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha de vencimiento, se considerará vencido y TecAlliance podrá optar por devengar intereses a una tasa del doce por ciento (12%) mensual a partir de la fecha en que el monto haya vencido y se vuelva pagadero.

El Cliente" entiende y acepta que su acceso a "El Software" se realiza a través de un portal de Internet y utiliza todos los programas y servicios de terceros disponibles en conjunto con o a través de "El Software", a la propia discreción y riesgo de "El Cliente", por tanto "El Cliente" será el único responsable por cualquier daño a sus sistemas de información o pérdida de "Datos" que resulte de la descarga o uso de "El Software" o de los servicios provistos por terceros a través de "El Software"

## LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Bajo ninguna circunstancia "TecAlliance", "OptiCat" o "El Proveedor de Datos", revendedores de "El Software", Socios Comerciales y Compañías Afiliadas, serán responsables de cualquier daño indirecto, incidental, consecuencial, especial, ejemplar o punitivo derivado o relacionado con "El Software", ya sea que dicha reclamación se base en la garantía, contrato, agravio, incluyendo negligencia, o de cualquier otra manera, incluso la muerte, aún si "TecAlliance" ha sido informado de la posibilidad de dichos daños.

Sin limitación de lo anterior, la responsabilidad total agregada de cualquiera de las partes de este contrato, Socios Comerciales y Compañías Afiliadas, que pudiera surgir de o estén relacionados con este Contrato, no excederá la cantidad, en su caso, pagada por "El Cliente" a "TecAlliance". Si "El Software" se proporciona sin cargo, entonces no habrá ninguna responsabilidad. Esta limitación, sin embargo, no aplica si se ha violado alguna de las disposiciones establecidas en este Contrato.

Las limitaciones de responsabilidad anteriores se aplican independientemente de los daños que surjan del uso o mal uso de "El Software", de la incapacidad y pericia de "El Cliente" para usar "El Software", o de la interrupción, suspensión o terminación de "El Software", incluidos los daños por terceros.

En todo momento mientras este Contrato esté en vigor, "El Cliente" deberá obtener por su propia cuenta todas las licencias aplicables o los requisitos de usuario de la base de datos VCDB y PADB y cualquier otra información, licencia o bases de datos necesarias para estandarizar en el formato ACES & PIES™ propiedad de la Auto Care Association.

## TÉRMINOS ADICIONALES

Los "Datos" de producto que "El Proveedor de Datos" hace disponibles para "El Cliente" a través del "El Software" se utilizarán únicamente con el fin de ofrecer productos en venta que el "El Proveedor de Datos" distribuye. En ninguna circunstancia podrán utilizarse para la venta o distribución de cualquier producto no fabricado o distribuido por el Proveedor.

Tras la suspensión por parte de "TecAlliance" por cualquier razón de la distribución total o parcial de los "Datos" al "El Cliente", el "El Cliente" tendrá que comunicarse inmediatamente con "El Proveedor de Datos"

para obtener su permiso nuevamente, de no obtenerlo "El Cliente" será cesado de todo uso de los "Datos" previamente disponibles y en consecuencia El "El Cliente" deberá destruir todas las copias de dichos "Datos" y certificará dicha destrucción por escrito a "TecAlliance". Si "El Proveedor de Datos" deja de poner a disposición de "El Cliente" ciertos "Datos", por ejemplo con respecto a algunos SKUs de sus productos, pero continúa proporcionando otros "Datos" a través de "El Software", el "El Cliente" deberá discontinuar el uso y destruir únicamente los "Datos" relacionados con dichos SKUs de productos, pero puede continuar utilizando el resto de los "Datos" previamente proporcionados por "El Proveedor de Datos".

El Cliente" debe tener un licenciamiento autorizado por parte de AutoCare™ para el uso de la información y estándares ACES® and PIES™.

"El Proveedor de Datos" no tiene ninguna obligación o responsabilidad por cualquier error u omisión en los "Datos" en la medida que surja de, o esté relacionada con, los actos u omisiones de "El Cliente" o "TecAlliance". "El Cliente" hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para verificar, antes del uso de cualquier Dato, (a) la exactitud e integridad de los "Datos" y (b) los resultados de su uso de cualquier herramienta o funcionalidad proporcionada por el "El Software". "El Cliente" puede hacer un número razonable de copias de los "Datos" propiedad de "El Proveedor de Datos" para fines internos y mostrar públicamente los "Datos" en los sitios web de "El Cliente". Sin embargo, "El Cliente" no puede compartir, otorgar licencias ni proporcionar estos "Datos" a ningún tercero.

Los gráficos, que se han puesto a disposición de "El Cliente" en el marco de este Contrato, sólo se pueden usar en relación con "El Proveedor de Datos" que los proporcionó originalmente.

"El Cliente" tiene prohibido realizar "referencias cruzadas" con productos de otros "Proveedores de Datos" u otros proveedores. El "El Cliente" no utilizará los "Datos" específicos de un proveedor para ayudarlo a vender otros productos de otros proveedores. Los "Datos" de los proveedores solamente se pueden utilizar con el fin de vender los productos de "El proveedor de Datos".

Salvo que se disponga expresamente lo contrario en un Contrato por escrito separado entre "El Proveedor de Datos" y el "El Cliente", en ninguna circunstancia el "El Cliente" modificará, venderá, sublicenciará, distribuirá o transferirá los "Datos" sin procesar, a excepción de los derechos limitados establecidos en la Sección 3 de este Contrato, ni

Las condiciones generales de venta y entrega por parte de "TecAlliance", se encuentran descritas en la COTIZACIÓN son consideradas parte de este Contrato.

## FUERZA MAYOR

Cualquier demora o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones bajo este Contrato serán justificadas en la medida en que sean causada por un evento o situación más allá de la influencia, el control y no sea causada por la negligencia de "TecAlliance" y "OptiCat".

## FECHA EFECTIVA

Este Contrato entra en vigor en la fecha de su firma ("Fecha Efectiva"). Por favor ponga sus iniciales en cada página, complete el cuadro de registro a continuación y devuelva un tanto en original a Tecalliance de México Sistemas Automotrices, S. de R.L. de C.V.

Nombre: \_\_\_\_\_

Título: \_\_\_\_\_



Fecha: \_\_\_\_\_

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_